

1501314-30.2022.8.26.0617

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: BRENNO GIMENES CESCA

Comarca: São José dos Campos

Foro: Foro de São José dos Campos

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 15/12/2022

... da insignificância em relação ao furto consumado e o reconhecimento de crime impossível com relação ao furto tentado. Subsidiariamente, pleiteia, na dosimetria da pena, a fixação da pena-base no mínimo legal; aplicação da tentativa no patamar máximo de 2/3 (segundo furto) na terceira fase; o reconhecimento do furto privilegiado, na forma do § 2º do art. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São José dos Campos

Foro de São José dos Campos

2ª Vara Criminal

Av. Salmão, 678, - Jd. Aquários

CEP: 12246-260 - São José dos Campos - SP

Telefone: (12) 3205-1654 - E-mail: sjcampos2cr@tjsp.jus.br

1501314-30.2022.8.26.0617 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1501314-30.2022.8.26.0617 2022/000865

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUCAS GONÇALVES DE ARAUJO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). BRENNO GIMENES CESCA

Vistos.

LUCAS GONÇALVES DE ARAÚJO, qualificado nos autos, foi denunciado e processado como incurso nas penas do art. 155, caput, e art. 155, caput, c.c. art. 14, II, na forma do artigo 71, caput, todos do Código Penal, porque, segundo narrou a inicial, no dia 15.09.2022, em horário a ser apurado, no estabelecimento comercial Shibata Comercial Atacadista de Mercadorias, localizado na Rua Andorra, nº 500, Jardim América, nesta cidade e comarca, subtraiu para si uma peça de carne, a ser avaliada, pertencente ao mencionado estabelecimento comercial, tendo o crime se consumado.

Ainda, segundo a denúncia, no dia 16.09.2022, por volta das 15h20min, no mesmo local, LUCAS GONÇALVES DE ARAÚJO tentou subtrair para si uma peça de carne, avaliada em R\$ 130,00, pertencente ao citado estabelecimento comercial, apenas não consumando o crime por circunstâncias alheias a sua vontade.

Recebida a denúncia em 21.09.2022 (fl. 70), o réu foi citado pessoalmente (fl. 87), apresentando defesa (fl. 96).

Ratificado o recebimento da denúncia (fls. 97/98), foi colhida a prova oral e o réu interrogado (depoimentos colhidos pelo sistema audiovisual, gravados em arquivo digital).

Em debates, o Ministério Público requereu a procedência da ação, nos exatos termos da denúncia (arquivo digital).

A defesa, a seu turno, buscou a absolvição, com fundamento no art. 386, III, do Código de Processo Penal, invocando o princípio da insignificância em relação ao furto consumado e o reconhecimento de crime impossível com relação ao furto tentado. Subsidiariamente, pleiteia, na dosimetria da pena, a fixação da pena-base no mínimo legal; aplicação da tentativa no patamar máximo de 2/3 (segundo furto) na terceira fase; o reconhecimento do furto privilegiado, na forma do § 2º do art. 155, do Código Penal, aplicando-se apenas uma pena de multa; e, por fim, a substituição da pena corporal por penas alternativas, nos termos do art. 44, do Código Penal (arquivo digital).

É a síntese do necessário.
Fundamento e decido.

O réu, em juízo, confessou a prática dos delitos, dizendo que em ambas as oportunidades subtraiu peças de picanha, sendo preso na segunda oportunidade (arquivo digital).

O representante da vítima, ANTÔNIO MARIA DOMINGOS, disse na data anterior à prisão do réu averiguou-se, ao fechar o estabelecimento, que faltava uma peça de carne, sendo buscadas nas imagens alguma ocorrência, averiguando-se o furto perpetrado pelo réu. No dia seguinte, ele ali compareceu, sendo flagrada, desta vez, a prática do crime, sendo ele preso ao deixar o estabelecimento comercial sem efetuar o pagamento (arquivo digital).

No mesmo sentido o relato da testemunha RONALD MITCHEL PRETER ANCAMIL (arquivo digital).

O relato da vítima, as palavras da testemunha, aliada à prisão em situação de flagrância do réu e apreensão da res em seu poder, bem assim as imagens registradas quando da prática de ambos os delitos (link a fl. 114), são elementos bastantes a demonstrar a existência e autoria delitivas.

Em que pesem os argumentos defensivos, inexistiu crime impossível, visto que estabelecimentos comerciais como o presente, embora possuam sistemas de segurança, muitas vezes sofisticados, não estão imunes a furtos, sendo, aliás, significativos os prejuízos sofridos com subtrações não impedidas, como informam as estatísticas anuais comumente divulgadas pela imprensa. Neste sentido o verbete da Súmula n. 567 do C. Superior Tribunal de Justiça. Saliente-se, neste sentido, que o primeiro delito inclusive se consumou, sendo notada sua existência apenas posteriormente.

Não há falar-se também na ocorrência de furto famélico, por nada revelar, sequer de forma indiciária, não possuir o réu outros meios de subsistência, não bastando a mera alegação neste sentido.

Da mesma forma, não é o caso de aplicação do princípio da insignificância, tendo em vista que a peça de carne apreendida foi avaliada em R\$...130,00 (fls. 04 e 115), confessando o réu que na data anterior subtraíra peça do mesmo tipo de carne, que naturalmente possuía valor análogo, importes estes que não podem ser reputados penalmente irrelevantes.

Todavia, considerando que é inferior ao valor do salário mínimo vigente à época dos

fatos, e que o réu é primário, de rigor o reconhecimento do privilégio.

O primeiro crime se consumou.

Em relação ao segundo, o crime foi tentado, considerando que a consumação foi impedida pelos seguranças do supermercado que, atentos à conduta do réu, abordaram-no após sair do mercado sem efetuar o pagamento da mercadoria. A redução pela tentativa deve dar-se da metade ante o iter percorrido.

Os crimes foram perpetrados em continuidade delitiva, pois da mesma espécie e praticados nas mesmas circunstâncias de tempo, lugar e modus operandi, devendo o segundo ser tido como continuação do primeiro.

Presentes, portanto, todas as elementares dos delitos do art. 155, caput, e art. 155, caput, c.c art. 14, II, na forma do art. 71, caput, todos do Código Penal, e ausentes excludentes legais, a condenação do réu em suas penas é impositiva.

Resta fixar as reprimendas.

O acusado não possui maus antecedentes.

Pelo princípio da presunção da inocência (art. 5º, LVII, da Constituição Federal), apenas podem ser considerados antecedentes criminais condenações penais com trânsito em julgado.

Nada há nos autos a desabonar sua conduta social ou personalidade.

A motivação do crime foi a ordinária à espécie.

As circunstâncias e consequências não foram graves, especialmente ante o valor da rei.

Em nada contribuiu o comportamento da vítima para a prática dos crimes.

Diante deste quadro, em que são ordinárias as circunstâncias judiciais, o juízo de reprovação (culpabilidade) também é o comum, motivo pelo qual fixo a pena-base de cada um dos delitos no mínimo legal, 01 (um) ano de detenção (substituindo, pelo reconhecimento do privilégio, a reprimenda de reclusão pela de detenção, opção mais adequada ao caso, ante a pluralidade de delitos), e 10 dias-multa, o unitário no piso legal, à carência de dados acerca da situação econômica do réu.

Não há agravantes a serem consideradas.

Deixo de considerar a atenuante da confissão espontânea, visto que a pena-base foi fixada no mínimo abstratamente cominado, não podendo, nesta fase, vir aquém.

Em relação ao delito consumado, inexistem causas de aumento ou diminuição, ficando suas penas definitivamente fixadas em 01 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa, o unitário no piso.

No tocante ao crime tentado, reduzo as penas de metade, pelas razões já expostas, totalizando 06 (seis) meses de detenção, além de 05 (cinco) dias-multa.

Havendo crime continuado, majoro a pena privativa de liberdade do mais grave (consumado), na forma do art. 71, caput, do Código Penal, de 1/6, por serem duas as infrações penais, totalizando 01(um) ano e 02 (dois) meses de detenção.

A pena de multa, somada (art. 72 do Código Penal), perfaz 15 (quinze) dias-multa.

O regime inicial de cumprimento da pena corporal é o aberto (art. 33, § 2º, 'c' e § 3º, do Código Penal).

Presentes os pressupostos do art. 44 do Código Penal, substituo, na forma do parágrafo 2º da mesma disposição, a pena privativa de liberdade por prestação de serviços à comunidade, à razão de uma hora de tarefa por dia de condenação, a ser discriminada, nos termos do art. 46 do Código Penal, pelo Juízo da Execução, facultado seu cumprimento em metade do tempo da pena privativa de liberdade (art. 46, parágrafo 4º, do Código Penal), e 10 (dez) dias-multa, o unitário no piso legal, pelas razões já expostas. Estas são as reprimendas mais adequadas à hipótese.

Ante o exposto, julgo a denúncia PROCEDENTE para condenar LUCAS GONÇALVES DE ARAÚJO, qualificado nos autos, como incurso no art. 155, caput, e art. 155, caput, c.c. art. 14, II, na forma do art. 71, caput, todos do Código Penal, a 01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção (regime inicial aberto), além de 15 (quinze) dias-multa, o unitário no piso legal, substituindo a pena privativa de liberdade por prestação de serviços à comunidade e 10 (dez) dias-multa, nos termos acima expostos.

Sem condenação em custas, ante os benefícios da assistência judiciária gratuita.

Considerando a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, não subsistem mais as razões que determinaram a segregação provisória do réu, podendo ela apelar em liberdade. Expeça-se alvará de soltura clausulado.

Publicada em audiência, saem os presentes intimados. Comunique-se.

São José dos Campos, 15 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA